



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0000981-71.2018.4.01.3900/PA

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO DE BASTOS GOMES

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

VOTO-VISTA

Adoto o bem lançado relatório elaborado pelo Juiz Federal Francisco de Assis Basílio de Moraes.

Ao que se colhe do bem lançado voto do I Relator, a jurisprudência desta Turma Nacional de Uniformização vem se orientando no sentido de manter o entendimento no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada GACEN, tendo em vista tratar-se de gratificação paga em razão do local de trabalho, o que atrairia a regra isentiva prevista no art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004.

Deve-se destacar que esse entendimento vem sendo mantido, apesar das alterações empreendidas pela Lei nº 13.324/2016, que possibilitaram a incorporação da GACEN aos proventos de aposentadoria, observadas determinadas condições previstas nesta lei.

Penso que a questão ainda carece de um melhor enfrentamento por esta Turma Nacional de Uniformização em um novo representativo de controvérsia, a fim de que seja espancadas quaisquer dúvidas acerca da matéria, que é bastante controvertida até mesmo no âmbito deste colegiado, como se vê pela quantidade de votos vencidos nos últimos precedentes referidos no voto do I. Relator.

Nada obstante, considerando que a reavaliação da questão jurídica poderá levar a uma superação do entendimento firmado em representativo de controvérsia, penso que é essencial, então, até para que se possibilite amplo diálogo processual com a sociedade, que essa nova visita à questão se dê em novo representativo de controvérsia. Isso se mostra ainda mais relevante, por se tratar de questão jurídica de amplo espectro, que atinge milhares de servidores que percebem a gratificação GACEN.



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Diante da relevância do tema, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir se, diante alterações empreendidas pelas Leis nº 12.702/2012 e 13.324/2016, que possibilitaram a incorporação da GACEN aos proventos de aposentadoria, incide contribuição previdenciária sobre a GACEN”*.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000239362v5** e do código CRC **bd43d21e**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILON ROMANO NETO
Data e Hora: 18/8/2023, às 8:33:18

0000981-71.2018.4.01.3900

900000239362 .V5 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone:
(61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0000981-71.2018.4.01.3900/PA**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO DE BASTOS GOMES

ADVOGADO(A): JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA (OAB PI001984)

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCIDÊNCIA TOTAL OU PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO PSS SOBRE A GACEN DO SERVIDOR. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - PEDILEF. COTEJO ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA APTO A DEMONSTRAR A SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O DECIDIDO NO PEDILEF Nº 0004617-45.2018.4.01.3900/PA. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM TNU Nº 20. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ANULADO. DETERMINADO QUE A TURMA DE ORIGEM SE RETRATE, OBSERVANDO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TNU.

1. O Senhor FERNANDO AUGUSTO DE BASTOS GOMES, por intermédio de seu ilustre advogado, apresentou pedido de uniformização de interpretação de lei federal - PEDILEF/PUIL, de acordo com o evento 1, PEDUNIFNAC9, contra o Acórdão do evento 1, ACORTR8, da lavra da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Amapá - SJAP e da Seção Judiciária do Estado do Pará - SJPA, que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso inominado (evento 1, RecIno5), no sentido de reformar a sentença (evento 1, SENT1G4) para declarar que a parte autora tem direito a não incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor – PSS sobre os valores da GACEN que excedam o valor incorporável aos proventos da aposentadoria, o que corresponde a 50%.



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

2. Em suas razões do incidente de uniformização, o Senhor FERNANDO AUGUSTO DE BASTOS GOMES aduz que: (a) entendimento da Turma Recursal do Pará e Amapá vai de encontro com o entendimento consolidado da Turma Recursal do Ceará (Processo nº 0506252-07.2012.4.05.8102), que decidiu total isenção da GACEN em relação à tributação incidente do PSS; (b) o acórdão da lavra da Turma Recursal do Piauí vai de encontro com o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, plasmado no PEDILEF 5000740-88.2015.4.04.7115, julgado em 16/06/2016, Rel. Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, sobre o tema; (c) a isenção prevista no artigo 4º, §1º, VII, da Lei 10.887/04, que exclui da base da contribuição “as parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho”, é total; (d) requer sejam os autos do processo remetidos ao Juiz Relator para adequação do julgado à decisão superior (da TNU), uma vez que a decisão proferida pela TRAPPA está em confronto com a proferida pela Turma Nacional de Uniformização; ou, caso este pedido não seja acolhido, considerando que a GACEN, embora verba remuneratória, é integralmente isenta da incidência de contribuição previdenciária, por ser parcela paga em decorrência de local de trabalho (entendimento extraído do art. 55, da Lei 11.784/08, c/c art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/04), conforme decidiu a TRCE (Processo 0506252-07.2012.4.05.8102T) e a TNU no PEDILEF 5000740-88.2015.4.04.7115, julgado em 16/06/2016, Rel. Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, reiterado em 21/10/2016 (PEDILEF nº 0506547-44.2012.4.05.8102) já que devida aos servidores que em caráter permanente, realizam atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas (art. 55, Lei 11.784/07 c/c art. 4º, §1º, inciso VII, da Lei 10.887/04), requer seja dado provimento ao incidente de uniformização para, ao serem julgados procedentes todos os pedidos iniciais, seja declarada a isenção do pagamento de contribuição previdenciária sobre 100% da GACEN.

3. Decisão no evento 1, DECADMPU14, com o seguinte teor, *in litteris*:

DECISÃO

Trata-se de pedido de uniformização jurisprudencial interposto pela parte autora, dirigido à Turma Nacional de Uniformização. Juntou jurisprudência da própria TNU.

O pedido é motivado em razão de a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do PA/AP ter julgado procedente o pedido de isenção de PSS sobre a GACEN tão somente no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Decido.



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Tenho como presentes, na espécie, os pressupostos e requisitos necessários à admissão do incidente tendo como paradigma a jurisprudência oriunda da Turma Nacional de Uniformização.

Com efeito, a divergência diz respeito ao suposto direito da parte autora de isenção do PSS sobre a integralidade do valor percebido a título de GACEN.

É de notar-se que as decisões colacionadas encontram-se em conformidade com o que dispõe o art. 14, da Lei nº 10.259/2001 e o art. 12, §1º, "b", do Novo Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização.

Ante o exposto, ADMITO o presente incidente e, em observância ao disposto no art. 43, XVI, do Novo Regimento Interno das Turmas Recursais da 1ª Região, determino sua remessa à Turma Nacional de Uniformização.

Intimem-se.

5. No evento 5, DESPADEC1, o Ministro Presidente admitiu o incidente de uniformização da parte autora e determinou a remessa dos autos a um dos Juízes Federais Relatores do Colegiado Nacional, a fim de realizar a análise do conhecimento do incidente, para processar e julgar. Vieram os autos a essa Relatoria.

6. **É o breve Relatório.** Passo a analisar os requisitos de admissibilidade para o conhecimento do PEDILEF/PUIL (evento 1, PEDUNIFNAC9), à luz do artigo 14, e seus parágrafos da Lei nº 10.259, de 12.07.2001 e da Resolução CJF nº 586, de 30.09.2019 – Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização – RITNU.

7. **Pois bem.** Entendo que está demonstrado o dissídio jurisprudencial, entre o Acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas da Turma Recursal do Ceará e da Turma Nacional de Uniformização, implicando no conhecimento do incidente de uniformização, à luz do disposto no artigo 14, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. Ausentes questões processuais preliminares, com a observância do disposto no artigo 1.013, do CPC, por analogia, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

8. **No mérito,** a questão controvertida desses autos já foi decidida e reafirmada na Sessão do dia 15.03.2023 pela Turma Nacional de Uniformização, em decisão majoritária, conforme o VOTO VENCEDOR do MM. Juiz Federal Dr. FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, no PEDILEF nº , que transcrevo a seguir, *ipsis verbis*,

VOTO DIVERGENTE



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. TRIBUTÁRIO. PSS SOBRE A GACEN. REAFIRMAÇÃO DE TESE: "NÃO INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PSS) SOBRE A TOTALIDADE DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN), INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008, EM RAZÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE RECONHECE COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, §1º, VII, DA LEI Nº 10.887/04, QUE EXCLUI DA BASE DA CONTRIBUIÇÃO "AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO". PRECEDENTES FIRMES DA TNU: PUIL Nº 0062437.72.2015.4.01.3400/DF, D.J. 23.09.2021; PUIL 505582-65.2014.4.05.8500; PUIL 0504841-63.2016.4.05.8400, PUIL 0500127-45.2016.4.05.8405; PUIL N. 0502010-87.2012.4.05.8204/PB. ACÓRDÃO COMBATIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos...

I. Relatório.

*Cuida-se de Incidente de Uniformização Nacional interposto por **GILBERTO GOMES BARBOSA** contra acórdão exarado pela 1ª TRSJPA na Ação Especial Cível movida contra a **UNIÃO FEDERAL**.*

Aduz: a) ingressou em Juízo visando A declaração de isenção e repetição de contribuição previdenciária sobre a GACEN - Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias; b) o acórdão combatido reconheceu a isenção da incidência de contribuição previdenciária para o PSS apenas até o limite de 50% do valor da GACEN; c) o entendimento da Turma Recursal de origem diverge do esposado por esta TNU, segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre a totalidade do valor recebido a título de GACEN; d) dissenso jurisprudencial em face dos seguintes precedentes: PEDILEF 5000740-88.2015.4.04.711 e processo nº 0506252-07.2012.4.05.8102, do TRCE.

Contrarrazões não registradas.

Admitido o incidente de uniformização na origem e pela Presidência desta TNU, os autos foram distribuídos à ilustre relatora, Juíza Federal Luciane Kravetz.

Penso que a solução jurídica é diversa, detalhada adiante.

Era o que cumpria historiar.

II. Fundamentação.

Esclareço que causa absolutamente idêntica, com mesmo teor de julgamento na origem e paradigmas, foi julgada na sessão passada, de onde reproduzo a seguir o que foi acatado por este Colegiado à unanimidade (PUIL n.



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

00073196120184013900, rel. Francisco Glauber Pessoa Alves).

Consoante art. 14 da Lei n. 10.259/2001, “Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Nos termos do art. 12, § 1º, do Regimento Interno desta Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por Turma Recursal ou Regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal ou súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

Eis o teor do acórdão combatido:

"VOTO-EMENTA

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PSS SOBRE A GACEN. INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE SOBRE O PERCENTUAL QUE SE PODE INCORPORAR NA INATIVIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de isenção tributária do PSS sobre a GACEN. Aduz o recorrente que possui direito à isenção tributária total do PSS incidente na GACEN, de modo que lhe cabe a repetição integral dos valores ilegalmente descontados nos últimos 05 anos na referida gratificação.

2. Relativamente à matéria, trago à colação o seguinte julgado, cujo fundamento invoco como razão de decidir:

“Autos n.: 0502035-29.2014.4.05.8402 Recorrente: Everaldo Cordeiro de Carvalho Recorrido(a): Fundação Nacional de Saúde. EMENTA: INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. SERVIDORES COM DIREITO À PARIDADE. INCORPORAÇÃO LIMITADA AO PERCENTUAL DE ATÉ 50% PREVISTO NO ART. 55 DA LEI Nº 11.784/2008. PROVIMENTO DO INCIDENTE. Vistos... I. O histórico. Trata-se de Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência movido por Everaldo Cordeiro de Carvalho junto à decisão proferida na Ação Especial Cível movida em face da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. Aduz divergência entre a decisão recorrida (que, confirmando a sentença pelos próprios fundamentos, negou a pretensão de integração da gratificação GACEN aos vencimentos de aposentado) da 2ª. TRSJPE e o paradigma da 1ª. TRSJPE (que entende a possibilidade de estender a GACEN aos inativos, por se tratar de



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

gratificação de natureza genérica). Era o que cumpria historiar. II. Os fundamentos. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, início registrando que a matéria apresenta precedentes no âmbito específico desta TRU e da TNU. A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias foi instituída pela Lei 11.784/2008, a partir de 1º de março de 2008, sendo devida aos titulares de cargos públicos de Agente Auxiliar de Saúde Pública, Agente de Saúde Pública e Guarda de Endemias, do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e do Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas (arts. 54 e 55). Por sua vez, o § 1º, inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.887/2004, prevê que as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho serão excluídas da base de cálculo da Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público Federal. A Turma Nacional de Uniformização (TNU) havia decidido pela não incidência das contribuições previdenciárias sobre a GACEN, condenando a União a se abster de proceder novos descontos a título de PSS sobre a gratificação e a restituir os valores já descontados: “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PSS). INCIDÊNCIA SOBRE IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN), INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008. ADICIONAL DEVIDO EM RAZÃO DO LOCAL DO TRABALHO, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA (ART. 55, CAPUT). NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. IRRELEVÂNCIA PARA OS FINS DE APURAR A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE RECONHECE COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, § 1º, VII, DA LEI Nº 10.887/04 QUE EXCLUI DA BASE DA CONTRIBUIÇÃO “AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE LOCAL DE TRABALHO”. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO” (Processo 0006275-98.2012.4.01.3000, rel. Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, sessão de julgamento de 06 de agosto de 2014). Ocorre que a Turma Regional de Uniformização (TRU) estabeleceu um distinguishing referentemente aos servidores que fazem jus à paridade remuneratória (prisma que

não havia sido expressamente enfrentado pelo precedente da TNU): EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PSS. GACEN. SERVIDORES QUE FAZEM JUS À PARIDADE. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A GACEN NÃO FACULTATIVA. - A GACEN é parcela remuneratória paga em decorrência do local de trabalho. Precedente da TNU no PEDILEF 0006275-98.2012.4.01.3000. - Nos termos do art. 4º, § 1º, inc. VII, são excluídas da base de cálculo da contribuição ao PSS, as parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho. - Essa exclusão, contudo, não é absoluta, uma vez que o segurado pode optar, nos termos do § 2º, do mesmo art. 4º, pelo recolhimento da contribuição, fazendo com que a verba entre no cálculo dos proventos de aposentadoria ou pensão. Esse é o distinguishing que se adota no presente caso. - No caso de servidores que têm direito à



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

*paridade, não há a opção de que trata o art. 4.º, § 2.º. A incorporação da GACEN aos proventos decorre da norma constitucional. Sendo assim, há de incidir a contribuição ao PSS. - Deve-se considerar, contudo, que a incorporação da GACEN aos proventos de aposentadoria ou pensão está limitada ao percentual de 50%, nos termos do art. 55, § 3.º, da Lei 11.784/2008. O mesmo limite deve ser observado para a contribuição do PSS sobre a GACEN, no caso de servidores com direito à paridade. - Recurso parcialmente provido para limitar a contribuição ao PSS a 50% do valor da GACEN” (Processo n. 0503700-62.2014.4.05.8502, rel. Juiz Federal Nagibe de Melo Jorge Neto, sessão de julgamento de 30.11.2015). Em síntese, a TRU destacou que o servidor que já possui direito à paridade (= ingresso antes da EC n. 41/2003) deve contribuir, posto que não lhe é dada a opção de recolher facultativamente o PSS, a fim de observar o equilíbrio entre fonte de custeio e benefício. Destacou-se, ainda, que incide PSS desde que tenha sido feita opção pelo servidor não detentor de paridade para repercussão nas aposentadorias e pensões (§ 2º, art. 4º da Lei n. 10.887/2004 c.c. art. 55 da Lei n. 11.784/2008). A partir dessas premissas, é possível estabelecer que: a) incide PSS sobre a GACEN até o limite de 50% do valor da gratificação para os servidores detentores da paridade (que ingressaram antes da EC n. 41/2003) e correlatos pensionistas; b) não incide PSS sobre a GACEN dos servidores (e correlatos pensionistas) não detentores da paridade e que não tenham optado pela incidência do PSS na forma da Lei n. 10.887/2004 c.c. art. 55 da Lei n. 11.784/2008. Daí porque, é de ser provido o recurso, observada a Questão de Ordem TNU n. 20 (Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito). A matéria em questão é de fato e direito, sendo necessário o reexame do quadro probatório, a fim de aferir se o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, o que inviabiliza a aplicação da Questão de Ordem TNU n. 38, acrescido ao fato de a sentença ter sido mantida pelo acórdão recorrido, pelo que seu restabelecimento resultaria em tese jurídica idêntica ao acórdão recorrido. III. Dispositivo. Ante o exposto, PROVEJO o recurso para: **I) reconhecer a possibilidade de incorporação da GACEN até o limite de 50% do valor da gratificação para os servidores detentores da paridade (que ingressaram antes da EC n. 41/2003), nos termos do art. 55 da Lei n. 11.784/2008; II) determinar o retorno dos autos à Turma de origem a fim de que dê sequência ao julgamento dos fatos, observada essa premissa jurídica.” (TRU. Recurso 05020352920144058302. Relator: Bernardo Lima Vasconcelos Carneiro. Creta: 23/05/2016)***

3. Dessa forma, o recorrente tem direito a não incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor – PSS sobre os valores da GACEN que excedam o valor incorporável aos proventos da aposentadoria, o que corresponde a 50%.



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

4. Deferido o pedido de justiça gratuita, já que a parte autora se insere no conceito de miserabilidade traçado pela Lei 1.060/50 c/c art. 98 do NCPC, pois recebe remuneração inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso provido em parte, para deferir o pedido de justiça gratuita, mantida a sentença nos seus demais termos. Sem custas e honorários advocatícios. (art. 46 da lei 9099/95)

ACÓRDÃO

Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da juíza relatora, lavrado sob a forma de ementa.

Belém/PA, data do registro."

Por sua vez, eis o teor do paradigma desta TNU:

VOTO DIVERGENTE

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO PEDILEF Nº 0006275-98.2012.4.01.3000. NÃO INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PSS) SOBRE A TOTALIDADE DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN), INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008, EM RAZÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE RECONHECE COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, §1º, VII, DA LEI Nº 10.887/04, QUE EXCLUI DA BASE DA CONTRIBUIÇÃO "AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO". ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 38 DA TNU

Peço vênia para divergir.

Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14, §2º, da Lei nº 10.259/2001, em face de acórdãoprolatado pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul que determinou seja afastada a incidência de contribuição social do servidor público sobre a parcela da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN que não será incorporada ao benefício previdenciário.



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Sustenta a requerente que o acórdão combatido diverge do entendimento deste Colegiado (PEDILEF nº 0006275-98.2012.4.01.3000), nos termos do qual deve ser afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade do valor recebido a título da referida gratificação, uma vez que se trata de “parcela remuneratória paga em decorrência do local de trabalho”.

Sem contrarrazões o incidente foi admitido na origem.

É o breve relatório.

Com efeito, conforme defendido pela requerente, a matéria trazida ao conhecimento deste Colegiado no presente incidente foi objeto de uniformização na sessão de julgamento de 06/08/2014, por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 0006275-98.2012.4.01.3000 (Relator Juiz federal Bruno Leonardo Câmara Carrá). Naquele caso, a sentença de primeira instância havia julgado procedente o pedido de não-incidência da contribuição social do servidor público sobre a GACEN sob o fundamento de que se tratava de verba de caráter indenizatório. A Turma Recursal do Acre, acolhendo parcialmente o recurso da Fazenda Pública, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reformou a sentença reconhecendo a não-incidência da contribuição tão-somente sobre a parcela da GACEN que não será incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor. Contra essa decisão a Fazenda Pública interpôs o incidente de uniformização citado, ocasião em que a TNU decidiu no seguinte sentido:

(a) A GACEN tem natureza remuneratória, conforme se colhe do seguinte trecho do voto do Relator:

4. Tocante ao primeiro fundamento, não há de se falar, realmente, em caráter indenizatório da GACEN. A Lei nº 11.784/2008, ao instituir a Gratificação Especial de Atividade de Combate e Controle de Endemias - (GECEN) e a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), determinou (art. 55) que tais gratificações são devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam os artigos 53 e 54, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas.

5. Note-se que a GACEN será devida, inclusive, nos afastamentos considerados de efetivo exercício, quando percebida por um período igual ou superior a 12 (doze) meses, devendo ainda ser reajustada na mesma época e na mesma proporção da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais (§§ 2º e 5º do art. 55), fatos suficientes, per se, para afastar qualquer caráter indenizatório ou compensatório que se queira atribuir à mencionada gratificação.



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

6. Ademais, o aspecto remuneratório da vantagem sobressai-se também na circunstância de ela se incorporar "aos proventos de aposentadoria e às pensões dos servidores que a ela fazem jus" (Art. 55, par. 3º, da Lei nº 11.784/2008), o que não é possível nas verbas de caráter eminentemente indenizatório, por força do disposto no §1º do art. 49 da Lei nº 8.112/91: "As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito".[...]

8. Desse modo, considerando que a GaCEN não consiste, nem possui, natureza jurídica de qualquer espécie de indenização, é inegável sua natureza vencimental.

(b) A GACEN tem natureza de parcela remuneratória paga em decorrência de local de trabalho, de modo que deve ser excluída da base de cálculo da contribuição social do servidor público, em razão da norma isentiva contida no art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004, conforme se colhe do seguinte trecho do voto do Relator (grifei):

9. Todavia, os fundamentos do Pedido de Uniformização não se sustentam diante da regra isentiva constante do art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004, que exclui da base de cálculo da Contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público Federal as "parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho", in verbis: "Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (...) § 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: (...) VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho";

10. Ora, da apreensão do conceito legal da GACEN, ressalta, com clareza, o fato de ser ela uma vantagem pecuniária devida exatamente em função de certas atividades que são prestadas em determinados loci. Com efeito, o art. 55 da Lei nº 11.784/08 estabelece que "A GECEN e a GACEN serão devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas".

11. O fato gerador da gratificação não é outro, portanto, que o exercício de uma atividade laboral, a saber, "o combate e controle de endemias", as quais, obviamente, devem estar afetando determinadas zonas geográficas ("área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas").



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

12. *Observe-se que a legislação de regência chega ao ponto de explicitar que em seu conceito incluem-se por sinal as terras indígenas, quilombolas, regiões extrativistas e ribeirinhas. Nada mais lógico, repito, pois se a gratificação é devida mercê de uma atividade de enfrentamento a endemias, estas naturalmente se desenvolvem em dadas zonas territoriais, ou ainda, em marcos geográficos delimitados. Portanto, não é apenas em função do trabalho prestado, mas sim em decorrência de sua prestação em um específico local ou zona que a gratificação torna-se devida.*

13. *O conteúdo da norma constante do art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004 tem nítida natureza isentiva, na medida em que dispensa o tributo que, em tese, seria devido pelo contribuinte, mas que, entretanto, foi excluído pelo ente federativo competente para instituí-lo, nos termos definidos pelo art. 175, I, do CTN. Assim, embora o cunho remuneratório, tais parcelas são, como dito, excluídas da exação pelo que não são, claro, devidas. Cumpre observar que a questão relativa à incorporação parcial da GACEN aos proventos de aposentadoria foi mencionada, naquela ocasião, pelo Relator, apenas a título de obiter dictum, ou seja, como argumento meramente retórico, que não desempenha papel relevante para a formação do julgado, e assim o fez o Relator porque o acórdão recorrido tinha se assentado nessa premissa para afastar parcialmente a incidência da contribuição, e apenas a Fazenda Pública havia recorrido. Transcrevo o trecho correspondente (gri4. Como obter dictum (sic), destaco, tão somente para as peculiaridades do caso presente, o fato da GACEN não ser plenamente incorporável aos proventos de aposentadoria ou pensão nos termos descritos no art. 55 da Lei nº 11.748/08, [...]*

15. *A partir da leitura da regra referida é possível inferir que não há uma incorporação plena da GACEN para os proventos da inatividade. Ora, mesmo que se pretenda fugir da regra constante do art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004, a exigibilidade da exação, fatalmente, encontraria óbice no entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal de que não podem ser tributadas pela Contribuição em exame as verbas que não são incorporadas aos proventos de inatividade [...]*

16. *Do cotejo entre a situação em exame, onde há incorporação apenas parcial da gratificação percebida, com o posicionamento pacificado na jurisprudência do augusto Supremo Tribunal Federal, tem-se que seria incabível a incidência do tributo sobre o percentual não incorporável, pelo que, no ponto, assiste razão ao juiz sentenciante, que assim o declarou. Considerando que o particular não se irressignou quanto a isso e que o Pedido de Uniformização foi apenas da Fazenda Nacional, entendo que, neste processo, também se poderia utilizar tal fundamento para negar provimento ao incidente.*

17. *Presente esta quadra e sendo, por fundamento diverso, incabível a incidência da Contribuição para o Plano da Seguridade Social do Servidor Público Federal, sobre as parcelas não incorporáveis aos proventos de*



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

inatividade, o Pedido de Uniformização é conhecido, porém improvido por entender-se que a regra constante do art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004 afasta sua total incidência em obediência ao princípio da reserva legal.

Por fim, transcrevo a ementa do referido julgado, onde restou assentado o entendimento acerca da isenção tributária reconhecida (grifei):

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PSS). INCIDÊNCIA SOBRE IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN), INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008. ADICIONAL DEVIDO EM RAZÃO DO LOCAL DO TRABALHO, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA (ART. 55, CAPUT). NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE APURAR A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE RECONHECE COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, §1º, VII, DA LEI Nº 10.887/04 QUE EXCLUI DA BASE DA CONTRIBUIÇÃO "AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO". PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

Por conseguinte, da decisão contida no PEDILEF nº 0006275-98.2012.4.01.3000, acima referido, podem-se extrair duas conclusões: (1) em face dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 710.361/MG, Rel. MINISTRA CARMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJ 08/05/2009, e AgRg no AI 727.958/MG, Rel. MINISTRO EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJ 27/02/2009), no sentido de que somente as parcelas incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria podem sofrer a incidência da contribuição previdenciária respectiva, conclui-se que se está diante de hipótese de imunidade parcial, ou seja, de um anteparo jurídico-constitucional que impede o legislador ordinário de fazer incidir a contribuição previdenciária devida pelos servidores públicos sobre a parcela da GACEN que não se incorpora aos proventos de aposentadoria (art. 55, da Lei nº 11.748/2008); (2) além de se reconhecer a imunidade parcial genérica referida no item anterior, no caso da GACEN, há de ser reconhecida a isenção específica, prevista no art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004, que exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo servidor público, "as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho", uma vez que a referida gratificação detém tal natureza. Dito de outro modo, à imunidade parcial mencionada soma-se a isenção tributária concedida em nível infraconstitucional, mediante isenção legal específica, na medida em que, uma vez reconhecido que a GACEN tem natureza de parcela remuneratória paga em decorrência do local de trabalho, tal gratificação deve ser excluída da base de cálculo da contribuição social do servidor público, por força de expressa determinação contida no art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004. Trata-se, portanto, de hipótese de exclusão do crédito tributário, nos moldes do art. 175, I, do CTN, isto é, embora fosse possível ao legislador infraconstitucional tributar a parcela da GACEN que é



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

incorporada

aos proventos de aposentadoria, optou-se por não fazê-lo, mediante a exclusão do crédito tributário correspondente. Há, por conseguinte, no que ultrapassa a imunidade mencionada, efetiva renúncia fiscal relativamente à parcela da GACEN que se incorpora aos proventos de aposentadoria.

Portanto, ainda que a GACEN fosse integralmente incorporada aos proventos de aposentadoria, não haveria tributação alguma, em razão da norma isentiva contida no art. 4º, §1º, VII, da Lei nº 10.887/2004. Ou seja, a aplicação a regra geral de imunidade parcial estabelecida pelo STF não prejudica a concomitante aplicação da regra de isenção da contribuição, em decorrência da lei que exclui o respectivo crédito tributário, conforme dispõe o art. 175, I, do CTN.

Assim sendo, reafirma-se a tese de que NÃO INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PSS) SOBRE A TOTALIDADE DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN), INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008, EM RAZÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE RECONHECE COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, §1º, VII, DA LEI Nº 10.887/04, QUE EXCLUI DA BASE DA CONTRIBUIÇÃO "AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO".

Considerando que a decisão recorrida encontra-se em desconformidade com o entendimento da TNU sobre a matéria submetida a julgamento, o presente incidente merece ser conhecido e provido, julgando-se o pedido inicial procedente,

por aplicação da Questão de Ordem nº 38, segunda parte, deste Colegiado. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por

maioria, DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto divergente do Juiz Federal Gerson Luiz Rocha.

Brasília, 16 de junho de 2016."

Com efeito, diversamente do estabelecido no acórdão recorrido, a decisão paradigma firmou entendimento que não incide a contribuição para o plano de seguridade social do servidor público federal (PSS) sobre a totalidade das



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

importâncias pagas a título de gratificação de atividade de combate e controle de endemias (GACEN), revelando-se caracterizada divergência jurisprudencial válida.

Assim, tendo em vista que se encontram presentes os pressupostos específicos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A controvérsia estabelecida nos autos respeita à isenção do PSS sobre a GACEN.

Quanto a essa questão, recentemente, a TNU reafirmou o seguinte entendimento:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - PUIL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CPSS SOBRE A GACEN. ENTENDIMENTO UNÂNIME E CONSOLIDADO DA TNU SOBRE A MATÉRIA. COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DO RELATOR, CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DO PUIL PARA REAFIRMAR A TESE DE QUE "NÃO INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PSS) SOBRE A TOTALIDADE DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN), INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.784/2008, EM RAZÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA CONFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, §1º, VII, DA LEI N. 10.887/2004, QUE EXCLUI DA BASE DA CONTRIBUIÇÃO AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO". DEVOLUÇÃO DO FEITO À TURMA RECURSAL DE ORIGEM, PARA O REEXAME DO PROCESSO E JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APLICANDO-SE A TESE REAFIRMADA"

(TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0062437-72.2015.4.01.3400/DF, Relator: Juiz Federal David Wilson DE Abreu Pardo, D.J. 23.09.2021).

O eminente relator bem esclareceu a evolução da matéria junto a este Colegiado:

15. A verba em questão (GACEN) possui natureza remuneratória, sendo esse o posicionamento da TNU que assim já se manifestou. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. VERBA QUE OSTENTA NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA. AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DE RENDA COM EFETIVO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO § 1º DO ART. 43 DO CTN E DO ART. 3º DA LEI 7.713/88. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO" (PUIL N. 0513919-23.2012.4.05.8400, Relator Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, sessão realizada em 11/02/2015).

16. Por outro lado, não obstante a natureza remuneratória de tal gratificação, o Colegiado Nacional também já se pronunciou no sentido de que há isenção da contribuição previdenciária sobre a GACEN advinda do contido no art. 4º, inciso



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

VII, da Lei 10.887/04, a saber:

“Art. 4o A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (Redação dada pela Lei nº 12.618, de 2012)

(...)

*§ 1o Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, **excluídas:***

(...)

VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho”;

*17. Para a TNU, com entendimento firme ao longo do tempo, de acordo com a Lei 11.784/2008, a **GACEN** se trata de valor pago em decorrência do local de trabalho. Veja-se o dispositivo invocado pela TNU, para assim decidir:*

*“Art. 55. A Gecen e a **Gacen** serão devidas aos titulares dos empregos e cargos públicos de que tratam os arts. 53 e 54 desta Lei, que, **em caráter permanente, realizarem atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativistas e ribeirinhas.***

18. Nesse contexto, entende a TNU que, o fato de a GACEN possuir natureza remuneratória e ser incorporada aos proventos dos servidores em inatividade, na integralidade ou não, não retira de tal parcela a sua importante característica de ser recebida em função do local de trabalho, o que, segundo a Lei 10.887/2004, é suficiente para a isenção da contribuição para o PSS.

19. Assim já decidiu a TNU reiteradas vezes (PUIL's n's 0505582-65.2014.4.05.8500, 504841-63.2016.4.05.8400 e 0500127-45.2016.4.05.8405):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO PEDILEF Nº0006275-98.2012.4.01.3000. NÃO INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PSS) SOBRE A TOTALIDADE DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN), INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008, EM RAZÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE RECONHECE COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, §1º, VII, DA LEI Nº 10.887/04, QUE EXCLUI DA BASE DA CONTRIBUIÇÃO "AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO". ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA TNU. QO 13 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO (PUIL 505582-65.2014.4.05.8500, voto vencedor Juiz Federal Gerson Luiz Rocha).



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO. GACEN. ISENÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO REAFIRMADA DA TNU. PROVIMENTO. (PUIL 0504841-63.2016.4.05.8400, LUÍSA HICKEL GAMBA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.)

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PSS). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE A ENDEMIAS (GACEN). ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI 10.887/2004. PARCELA REMUNERATÓRIA PAGA EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO. PRECEDENTES DA TNU. QUESTÃO DE ORDEM 38. PROVIMENTO. (PUIL 0500127-45.2016.4.05.8405, CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.)

20. Um dos últimos julgados da TNU sobre o tema que se conseguiu localizar é aquele proferido no PUIL n. 0502010-87.2012.4.05.8204/PB, relatado pelo i. Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, na sessão de 12/03/2020. Na oportunidade, mais uma vez o entendimento unânime foi idêntico aos anteriores, conforme atesta a ementa do julgado: "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO. GACEN. ISENÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO REAFIRMADA PELA TNU. PROVIMENTO". Já no voto, o i. Relator igualmente se reportou os precedentes acima mencionados. De modo que o entendimento da TNU, ao longo do tempo, realmente tem sido firme e unânime no sentido vindicado pela parte Requerente deste PUIL.

21. Quanto a esse entendimento consolidado pela TNU, poderia ser questionado, no ponto, a aparente contradição com o entendimento reafirmado também pelo Colegiado Nacional no Tema 235, no sentido de que, se a referida gratificação possui natureza geral e, por isso, extensível aos inativos, como seria isenta da incidência da contribuição para o PSS em razão do local do trabalho? Ou seja, se é paga em razão do local de trabalho, em tese não poderia ser estendida aos inativos.

22. Ocorre que naquela mesma oportunidade (Tema n. 235) a TNU entendeu, com fundamento no voto vencedor proferido pelo i. Relator para o acórdão, Juiz Federal Bianor Arruda Bezerra Neto, que "(...) para efeitos de benefício fiscal, no caso a isenção, a lei pode eleger um dos aspectos da gratificação para sua incidência, mas que esta escolha, por outro lado, não pode determinar a natureza administrativa dela". Assim, conquanto o Colegiado Nacional tenha entendido à época que a GACEN possui caráter geral, para fins tributário remanesce a isenção prevista na Lei n. 10.887/2004. Confira-se trecho da decisão:

De fato, esta Turma Nacional, com relação à Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemia – GACEN, já pacificou três teses: a) tem natureza de verba remuneratória de caráter geral, de modo que é devido o pagamento também a servidores inativos; b) quando não se incorpora à remuneração do servidor, tem-se caso de hipótese de não incidência tributária; c) na parte que se incorpora à



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

remuneração do servidor, é isenta da contribuição social para o RPPS, mas não porque possua natureza de verba indenizatória, mas porque a própria Lei n.º 10.887/04 criou esse benefício fiscal, em seu art. 4º, §1º, VII.

*À primeira vista, surge aí **aparente contradição**: se possui natureza geral e, portanto, extensível aos inativos, **como pode ser isenta em razão do local do trabalho, nos termos do item “c” acima?***

*De fato, o critério utilizado pela isenção tributária prevista na Lei n.º 10.887/04, qual seja, o “local de trabalho”, se for também utilizado para se definir o caráter geral ou ‘pro labore faciendo’ da gratificação, **conduz à conclusão de que ela não pode ser paga aos inativos.***

*Todavia, esta TNU pacificou o entendimento no sentido de que, **para efeitos de benefício fiscal**, no caso a isenção, a lei pode eleger um dos aspectos da gratificação para sua incidência, mas que esta escolha, por outro lado, **não pode determinar a natureza administrativa dela.***

Não custa lembrar que o Direito Tributário é direito de superposição, ou seja, ele incide sobre o fato social já juridicizado por outro ramo do direito, no caso a legislação administrativa, cujo regime jurídico definiu essa gratificação como de caráter geral, pelo menos assim o fez segundo a jurisprudência da TNU.

Em suma: não é a legislação tributária a determinar a compreensão e interpretação da legislação administrativa, mas o contrário.

23. Nesse contexto, com ressalva do entendimento pessoal do Relator, mas visando a preservar o entendimento já consolidado pelo Colegiado Nacional, deve ser acolhido o PUIL apresentado pela parte Autora para o fim de declarar que a isenção prevista na Lei 10.887/2004 resulta na não incidência do PSS sobre a GACEN.

No mesmo sentido:

"EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. TRIBUTÁRIO. PSS SOBRE A GACEN. REAFIRMAÇÃO DE TESE: "NÃO INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (PSS) SOBRE A TOTALIDADE DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN), INSTITUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 431/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.784/2008, EM RAZÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE RECONHECE COM FUNDAMENTO NO ART. 4º, §1º, VII, DA LEI Nº 10.887/04, QUE EXCLUI DA BASE DA CONTRIBUIÇÃO "AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO". PRECEDENTES FIRMES DA TNU: PUIL Nº 0062437.72.2015.4.01.3400/DF, D.J. 23.09.2021; PUIL 505582-65.2014.4.05.8500; PUIL 0504841-63.2016.4.05.8400, PUIL 0500127-



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

45.2016.4.05.8405; PUIL N. 0502010-87.2012.4.05.8204/PB. ACÓRDÃO COMBATIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO"

(TNU, PUIL n. 00073196120184013900, rel. Francisco Glauber Pessoa Alves, data de julgamento 15.02.2023).

Verifica-se, portanto, que a linha jurisprudencial mais recente da TNU afastou a incidência da gratificação em sua totalidade. Desse modo, deve haver a isenção do PSS sobre a integralidade do valor da GACEN.

Desta feita, o acórdão recorrido afasta-se da orientação jurisprudencial referenciada.

Sendo assim, o caso é de adequação do julgado pela Turma Recursal, nos termos da Questão de Ordem n. 20 (Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito).

III. Dispositivo;

*Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao pedido de uniformização, para a adequação do julgado pela Turma Recursal, nos termos da Questão de Ordem n. 20 desta TNU. Sem custas ou honorários.*

9. Assim sendo, o Acórdão do evento 1, ACORTR8, da lavra da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Amapá - SJAP e da Seção Judiciária do Estado do Pará - SJPA está em dissonância com o entendimento desse Colegiado Nacional, e deve ser anulado, para que a Turma *a quo* realize a devida retratação, nos termos da Questão de Ordem TNU nº 20, *ex vi*, item "d", inciso IV, artigo 14, do RITNU.

10. Ante o que foi exposto, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO** ao pedido de uniformização de interpretação de Lei Federal - PEDILEF/PUIL interposto pelo Senhor FERNANDO AUGUSTO DE BASTOS GOMES. **ANULO** o Acórdão do evento 1, ACORTR8, da lavra da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Amapá - SJAP e da Seção Judiciária do Estado do Pará - SJPA, por incidir a Questão de Ordem TNU nº 20, *ex vi*, item "d", inciso IV, artigo 14, do RITNU. Determino que a Turma de origem realize a devida retratação, à luz da tese jurídica reafirmada no PEDILEF nº 0004617-45.2018.4.01.3900/PA. Custas *ex lege*. Sem condenação na obrigação de pagar quantia líquida e certa relativa aos honorários advocatícios, ante o provimento do incidente, conforme o *caput* do artigo



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

55, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995 combinado com artigo 85, do CPC, com a inversão do resultado. Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos *in albis* os prazos recursais, a Secretaria da Turma Nacional de Uniformização - STNU certificará o trânsito em julgado, comunicará a Turma de origem encaminhando cópia desse *decisum* para que cumpra o decidido alhures em observância ao artigo 1.008, do CPC, dará baixa na Distribuição e arquivará o feito. Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por **FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000228031v26** e do código CRC **a43b8c64**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

Data e Hora: 20/4/2023, às 17:20:56

0000981-71.2018.4.01.3900

900000228031.V26 FAB.TNU© FAB.TNU



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0000981-71.2018.4.01.3900/PA

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

REQUERENTE: FERNANDO AUGUSTO DE BASTOS GOMES

ADVOGADO(A): JOSE DO EGITO FIGUEIREDO BARBOSA (OAB PI001984)

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GACEN. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: “DEFINIR SE, DIANTE ALTERAÇÕES EMPREENDIDAS PELAS LEIS Nº 12.702/2012 E 13.324/2016, QUE POSSIBILITARAM A INCORPORAÇÃO DA GACEN AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GACEN”. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, vencidos o relator e os Juízes Federais JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER e CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA DE RESENDE, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL e AFETÁ-LO como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Federal ODILON ROMANO NETO, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se, diante alterações empreendidas pelas Leis nº 12.702/2012 e 13.324/2016, que possibilitaram a incorporação da GACEN aos proventos de aposentadoria, incide contribuição previdenciária sobre a GACEN". Os autos retornam para o Juiz Relator FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES para prosseguimento.

Brasília, 16 de agosto de 2023.



Data da Sessão: 16/08/2023
Pauta: 197
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Relator do Acórdão**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000241742v5** e do código CRC **7b066647**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ODILON ROMANO NETO

Data e Hora: 18/8/2023, às 8:33:18

0000981-71.2018.4.01.3900

900000241742 .V5 VCL.TNU© ORN.TNU